

עין משפט
גד מצוה

קבו א מיי פ"א מה' מילה הלכה יג טושע"י יד סימן רסו סעף זא:
קבו ב מיי פט"ו מה' אסורי צלה ה' יט טור ש"ע אה"ע סי' ד יטע"ד:

קיו ג מיי פי"ב מה' אבות הלי"א טושע"י שס סימן קעג סעף ו וסי' קנה סעף יב:
קיה ד ה ו ז ח ט י מיי שס ה' י טושע"י שס סי' קעג סעף ה':
קיה כ מיי שס ה' ד טושע"י שס סימן קעג סעף ו:
קב ל מ ג נ מיי שס ה' ו טושע"י שס סימן קעג סעף ד:
קבא ס ט טושע"י שס סעף א כנה"ס:

לעוי רש"י

אשפר"א. ששה מחסוס. אשקומ"א [אשקומ"א]. קצף.

מוסף רש"י

מפני הסכנה. מפני שחלג הכנה גדולה ומצלה ליל חול' (שבת קלה.). כל ששה שלשים יום. משולל חי שלשים יום, באדם. להכי נקט שלש דמי ספא וצנהמה ח' ימים, אינו נפל. ופטר את אמו מן ההלכה (ועי' 17).

תום' חד מקבאי

ר' אומר סימני מוכיחין עליו שעורו וצפרניו טמא דשלא גמרו סימניו הא גמרו סימניו אמרין האי בן ז' הוא ואשתהוי אישתהי אלא הא דאמר רבא תוספאה עובדא הוה באשה שהלך בעלה למדינת הים ואשתהי עד תריסר ירחי שתא כמאן כר' דאמר אישתהי כיון דאיכא רשב"ג דאמר אישתהי כרביב עד דתניא רשב"ג אומר כל ששה לי' יום באדם [אנין] נפל לאוהרה מסתבר דשלש מחלוקות דברר ת"ק דפליגי אדרי' ס"ל רבין ח' לא חיי בין גמרו סימניו בין לא גממו וי' ס"ל דכשנגמרו מחייא חיי אלא שאין עושים מעשה להחזיקו כבן קיימא ודאי עד שיהא בן כ' ורשב"ג ס"ל כל ששה שלשים יום באדם אינו נפל אפילו בשלא גמרו לו סימניו דאי אמרין דרשב"ג דוקא בדנגמרו סימניו הוא דאמר כל ששה לי' יום וכי' אבל לא גמרו ואע"פ ששה נפל הוא ח' השתא י"ל אי בשנגמרו סימניו אמרו שהה לי' יום אינו נפל שאם היה נפל אינו יכול לחיות לי' יום כשי' כשלא נגמרו סימניו אם היה נפל אינו יכול לחיות לי' יום אלא משמע דס"ל לרשב"ג כל ששה לי' יום אינו נפל בין גמרו ורשב"ג ורבנן בתרתי פליגי בבן ח' כדאמר' ופליגי בספק ב' ז' ספק בן ח' דאליבא דרבנן הולכין אחר רוב נשים דילין ולד של קיימא ולרשב"ג ספק הוא ואפסוק הלכתא בפרק ר"א דמילה כרשב"ג ומשמע דבתריוהו אפסוק הלכתא כרשב"ג בין בספק בן ח' בין בודאי בן ח' וממילא ש"מ דלית הלכתא כר' אבהו דאמר אין עושין בהם מעשה להחזיקו כבן קיימא עד שיהיה בן כ' דהוא אפסוק הלכתא כרשב"ג דאמר כל ששהה לי' יום באדם אינו נפל ודאי של קיימא הוא. ויש להפיש מלתא דרשב"ג בתרתי בספק בן ח' אבל כל זמן שלא שהה ספקא הוה כי שהה ודאי בן קיימא הוי בן ח' בלא שהה ודאי נפל הוא בבשהה לי' יום הוי ספק עד שיהיה בן כ' ולעולם לר' אבהו הלכה הוא וחר' שמואל בי"ד דרד כתב ר' אמר חדא ורשב"ג אמר חדא ולא פליגי דר' לא אדרי כלל שהה לי' יום ס"ל דבשנגמרו סימניו תליא מלתא בין שהה לי'

פ:

כיון דאיכא רשב"ג דאמר משתהי בו'.
תימה דהשתא משמע דפלוגמא דרשב"ג ורבנן בצן שמונה דחשיב צר קיימא לרשב"ג ולא לרבנן וקשיא לר"י דלעיל צהחולץ (דף לו:) וצפ"י ר"א דמילה (שבת דף קנה:) ושם משמע דפליגי איפכא ובסתם וולדות דלרשב"ג היכא דלא

שהה חשבינן ליה ספיקא ולרבנן חשבינן ליה צר קיימא ואמר ר"י דמשמע ליה לגמרא דפליגי בתרתי דעל כרחק רשב"ג איירי בצן שמנה דמדתניא צתוספכתא^(א) צתר פלוגמא דרבי ורבנן דלעיל ומדקאמר כל ששהה ולא נקט אס שהה משמע דאתא לרצויי סתם וולדות דאין יוצאין מתורת נפל אלא בשלשים יום ועוד דצתוספכתא מסיים צמילתיה דרשב"ג שנאמר ופדיוו מנן חדש תפדה משמע דמייירי צתם וולדות מדמיתיי קרא ועוד דאס לא צא להוסיף רשב"ג סתם וולדות מה צא להוסיף על רבי ואכתי קשיא לר"י הא דליצעי לן בסוף רבי אליעזר דמילה (שם דף קנה.) מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג צתם וולדות או לא ומדקדק מדאמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרשב"ג מכלל דפליגי רבנן ומאי ראיא היא דלמא משום בן ח' צא לפסוק כמותו^(א) ואמר ר"י דק"ל דשמואל צתם וולדות פוסק כמותו א"נ דע"כ לא צבן שמנה פסק כמותו אלא צתם וולדות דצבן שמנה אין הלכה כמותו מדר' אצבו דהכא ועוד דאי צבן שמונה פוסק כמותו הוה ליה למימר הלכה כרבי ורבנן שמעון אין גמליאל: **עך שיהא בבדל'.**
אע"ג דאמרן לעיל דצעינן שיהא לקוי ממנעי אמו ויש סימנים שאין יכולין להודיע משולל מ"מ כיון שניכר מיד שאין עושה כיפה ושאר סימנים ניכרים כל אחד כשהוא צומנו הוכיח הראשון על האחרים שממנעי אמו הוא לקוי אלא שלא היו ראוין להיות ניכרים סמוך ללידתו ואי"ת הא דלמרינן (לקמן דף קא:) ט קטן וקטנה לא חולצין ולא מייצמין קטן שמה ימצא סרים כשמטיל מים ועושה כיפה יחלוץ וייצס לרצ הונא דאמר עד שיהא צכולן^(א) ואפילו אס יולדו כל הסימנים לאחר מכאן אין צרך כלום כיון שלא היה לקוי ממנעי אמו ואין לומר דצאמו קטן

שיש צו סימני סרים שאין עושה כיפה קאמר דלא חולצין ולא מייצמין דהא בכל דוכתא משמע דטעמא משום דחיישינן למיעוט וזה היה תימה דאזותן שיש צהן סימני סרים צקטנותם רוצם מתקנין ולאו סרים ינינהו ועוד דלקמן צפרק צית שמאי (דף קא:) משמע דצכל קטנים איירי רבי מאיר גבי יצס קטן שצא על יצמה גדולה תגדלנו דקאמרינן לימא מתניתין דלא כרבי מאיר כו' ואמר ר"י דהא דצעינן לעיל שיהו צו סימני סרים משולל היינו ליחשב ודאי סרים אצל ספק סרים הוי אף על פי שאין צו סימני סרים וכן פירש רצב"ס ציואל דופן (נהד דף מז: ושם) גבי הא דאמר וכי לא נולדו צו סימני סרים עד כמה עד רוצ שנותני פירוש עד רוצ שנותני אס לא הציא הוי גדול ודאי וסרים ודאי אצל קודם לכן הוא קטן ויש לו דין בן תשעה מכ' ועד רוצ שנותני ואס הציא הוי גדול ולא סרים: **דדבאיא**
שתי שערות בזקן בוצי ע"צמא לא פ"יני עד שיהא בבדל'.
ואי"ת והא לעיל אמרינן בן עשרים ולא הציא שערות יציאו כו' הא הציא שערות קודם כ' לא חשיב ודאי סרים אע"פ שיש צו סימני סרים ואס בן מאי קאמר עד שיהא צכולן אפילו כולן אין מועילין דהא הציא שתי שערות בזקן ואמר ר"י דשערות דזקן אין מועילין לדין הצאת שתי שערות אף על גז דצכל שאר מקומות צגוף מועילים ואס תאמר כיון דהציא שתי שערות בזקן מאי קאמר עד שיהא צכולן והלא אחד מן הסימנים הוא שאין לו זקן והרי יש לו זקן ואמר ר"י דאין חשוב הצצאת שתי שערות לצד יש לו זקן אלא אס בן

תתמצא זקנו ואי"ת הא דאמר צפרק קמא דקדושין (דף לה: ושם) זקן האשה והסרים ופירש צקוטנרס סרים חמה היכי משכחת לה לנמ"ד עד שיהא צכולן ואר"י דהכא מיייר קודם כ' אצל מה שהציא אחר כ' כצנר הוא סרים ודאי אין צרך כלוסט: **כ"י פ"יני בשלא הביא.**
והא דקאמר רבי יוחנן אפי' צאחד מהן לא שיצטרך סימן אחד צהדי האל אלא צהצי לחודיה חשוב סרים ואין לתמוה על הלשון דצבי האל גוונא אמרי' צאלו טרפות (חולין דף סג.) עוף הצא צסימן אחד טהור^(א) והני מיילי דלא דרים ועל כרחק הכי פירושו הני מיילי שאותו סימן הוא דלא דרים: לימא

הביא סימני סרים כי (היחוד) (האיחור) מוכיח עליו שהוא לקוי מבטן אמו ומעת לידתו ועכשיו נתגלה ספקו אבל קודם כ' שעדיין לא נתברר רעותו לא אבל אם הביא ב' שערות בזמנו הרי הוא כשאר תינוקות ומסתברא כפי' קמא דאי כפי' בתרא הכי איבעי ליה למימר בן ח' כיון שיהיה בן כ' עושין בו מעשה וחזיל לא עלה פירושו כלום לבן ח': **הא**
דתנן ררים שחלץ ליבמתו או פסלה מן הכהונה בעלה פסלה דוקא בעלה הוא הא אחר לא פסלה מן האחים דלית הלכתא כרב (הונא) [המנונא] דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה דגריסין בטוטה פרוק היה מביא אמרי במערבא לית הלכתא כרב המנונא. תנן התם בפרק בתרא דבכורים אנדרוגינטס יש בו דריכים שוה לאנשים ויש בו דריכים שוה לנשים ויש בו דריכים שוה לאנשים ולנשים ויש בו דריכים [ושאניו שוה לא לאנשים ולא לנשים] שוה לאנשים כיצד מטמא בלובן כאנשים ודוקק ליבום כאנשים ומתעטף ומסתפר כאנשים ונרשא ואינו נישא כאנשים וחייב בכל מצות האמורות בתורה כאנשים כיצד הוא שוה לנשים

הערל פרק שמיני יבמות

מפני הסכנה.
(א) סכנת שניהם הבן והאס שלא ירצה חלצ הדדין ומילאנס ותמות: **טעמא דלא גמרו כו'.**
צניחותא וקיומא דמילתא היא: **צר שצעה הוא.**
ולשצעה נגמרה נורסת אלא שנשתתא^(א) וחזר.
ואשמעינן רבי אצבו דאפי' לרבי לא מחזקינן ליה צצר קיימא עד שיהא בן כ': **ואיטסהי עד סריסר ירחי שחא.**
שלא חזר (א) וילדה אשתו לסוף שנחת: **ואכשריה.**
רצא דקסצר משתתא הולד אחר גמרו נורסתו וזה נשתתא ג' חדשים ולא אמרי' לאחר שהלך צעלה נתעצרה מאחר: **כל שצשא שלשים יום צאדם.**
שחיה שלשים יום: **אינו נפל.**
ואפילו לא כלו לו חדשי עיצור דלמרינן לשצעה נגמרה נורסת ואיטסהי עד שמיני.
לכחי נקט צאדם דלילו צצהמה קמני התם שמנה ימים ששה אין נפל: **לקוי.**
רך: מחליק. חלק כצצר אשה. דרך צצר איש להיות שציר אשפר"א צלע"ז: **רסיחוס.**
אשקומ"א: **כיפה.**
קילוח ארוך למרחוק: **דוחס.**
שאינו קשור אלא צלול כמים: **מתמלין.**
מסריחין כששוהים צכלי: **הצל.**
מנימות כעין עשן: **ומתקשה צצעת תשמיש.**
תשמיש קשה לה: **שיפולי מעיס.**
כמין כף למעלה מאותו מקום כדלמר צב' יוצא דופן (נהד דף מז:): **איטיב**
ליה צרם. אלאמא כיון דליתנהו כולשו סימני סרים דצצר ליה האי לא מחזקינן ליה כסרים: **סיני דיקנא.**
יתדות וקון. כלומר צכמה מקומות הוה לו שער צזקנו: **צידי אדם.**
כלומר סרים אדם צעי חלילה סרים חמה לא: **טעמא דבעלה הוא.**
דהויא זונה דנבעלה לאחר צעלה שלא צמקוס מלוה והיא היתה עליו צצרת: פסולה

בשעת תשמיש רבן שמעון בן גמליאל אומר **"כל שאין לה שיפולי מועים בנשים רבי שמעון בן אלעזר אומר יבדל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אשה לאיש איחמר סימני סרים רב הונא אמר עד שיהו כולם רבי יוחנן אמר יאפי' באחד מהן** (היכא דהביא שתי שערות [א] בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן ב' פליגי בשלא הביא אלא הא דאמר להו רבה בר אבוה לרבנן עיינו ביה ברב נחמן אי בשרו מעלה הבל איתיב ליה ברת כמאן כרב הונא לא רב נחמן סיכי [ב] דיקנא הויא ליה: הסרים לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית וכו': קתני סרים דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סרים בידי שמים ובתמא כרבי עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא: הסרים שחלץ ליבמתו לא פסלה כו': טעמא דבעלה הוא הא אחר לא לימא

בשעת תשמיש רבן שמעון בן גמליאל אומר **"כל שאין לה שיפולי מועים בנשים רבי שמעון בן אלעזר אומר יבדל שקולה עבה ואינה ניכרת בין אשה לאיש איחמר סימני סרים רב הונא אמר עד שיהו כולם רבי יוחנן אמר יאפי' באחד מהן** (היכא דהביא שתי שערות [א] בזקן כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו כולן ב' פליגי בשלא הביא אלא הא דאמר להו רבה בר אבוה לרבנן עיינו ביה ברב נחמן אי בשרו מעלה הבל איתיב ליה ברת כמאן כרב הונא לא רב נחמן סיכי [ב] דיקנא הויא ליה: הסרים לא חולץ ולא מייבם וכן אילונית וכו': קתני סרים דומיא דאילונית מה אילונית בידי שמים אף סרים בידי שמים ובתמא כרבי עקיבא דאמר בידי אדם אין בידי שמים לא: הסרים שחלץ ליבמתו לא פסלה כו': טעמא דבעלה הוא הא אחר לא לימא

רוצם מתקנין ולאו סרים ינינהו ועוד דלקמן צפרק צית שמאי (דף קא:) משמע דצכל קטנים איירי רבי מאיר גבי יצס קטן שצא על יצמה גדולה תגדלנו דקאמרינן לימא מתניתין דלא כרבי מאיר כו' ואמר ר"י דהא דצעינן לעיל שיהו צו סימני סרים משולל היינו ליחשב ודאי סרים אצל ספק סרים הוי אף על פי שאין צו סימני סרים וכן פירש רצב"ס ציואל דופן (נהד דף מז: ושם) גבי הא דאמר וכי לא נולדו צו סימני סרים עד כמה עד רוצ שנותני פירוש עד רוצ שנותני אס לא הציא הוי גדול ודאי וסרים ודאי אצל קודם לכן הוא קטן ויש לו דין בן תשעה מכ' ועד רוצ שנותני ואס הציא הוי גדול ולא סרים: **דדבאיא**
שתי שערות בזקן בוצי ע"צמא לא פ"יני עד שיהא בבדל'.
ואי"ת והא לעיל אמרינן בן עשרים ולא הציא שערות יציאו כו' הא הציא שערות קודם כ' לא חשיב ודאי סרים אע"פ שיש צו סימני סרים ואס בן מאי קאמר עד שיהא צכולן אפילו כולן אין מועילין דהא הציא שתי שערות בזקן ואמר ר"י דשערות דזקן אין מועילין לדין הצאת שתי שערות אף על גז דצכל שאר מקומות צגוף מועילים ואס תאמר כיון דהציא שתי שערות בזקן מאי קאמר עד שיהא צכולן והלא אחד מן הסימנים הוא שאין לו זקן והרי יש לו זקן ואמר ר"י דאין חשוב הצצאת שתי שערות לצד יש לו זקן אלא אס בן תתמצא זקנו ואי"ת הא דאמר צפרק קמא דקדושין (דף לה: ושם) זקן האשה והסרים ופירש צקוטנרס סרים חמה היכי משכחת לה לנמ"ד עד שיהא צכולן ואר"י דהכא מיייר קודם כ' אצל מה שהציא אחר כ' כצנר הוא סרים ודאי אין צרך כלוסט: **כ"י פ"יני בשלא הביא.**
והא דקאמר רבי יוחנן אפי' צאחד מהן לא שיצטרך סימן אחד צהדי האל אלא צהצי לחודיה חשוב סרים ואין לתמוה על הלשון דצבי האל גוונא אמרי' צאלו טרפות (חולין דף סג.) עוף הצא צסימן אחד טהור^(א) והני מיילי דלא דרים ועל כרחק הכי פירושו הני מיילי שאותו סימן הוא דלא דרים: לימא

הביא סימני סרים כי (היחוד) (האיחור) מוכיח עליו שהוא לקוי מבטן אמו ומעת לידתו ועכשיו נתגלה ספקו אבל קודם כ' שעדיין לא נתברר רעותו לא אבל אם הביא ב' שערות בזמנו הרי הוא כשאר תינוקות ומסתברא כפי' קמא דאי כפי' בתרא הכי איבעי ליה למימר בן ח' כיון שיהיה בן כ' עושין בו מעשה וחזיל לא עלה פירושו כלום לבן ח': **הא**
דתנן ררים שחלץ ליבמתו או פסלה מן הכהונה בעלה פסלה דוקא בעלה הוא הא אחר לא פסלה מן האחים דלית הלכתא כרב (הונא) [המנונא] דאמר שומרת יבם שזינתה אסורה ליבמה דגריסין בטוטה פרוק היה מביא אמרי במערבא לית הלכתא כרב המנונא. תנן התם בפרק בתרא דבכורים אנדרוגינטס יש בו דריכים שוה לאנשים ויש בו דריכים שוה לנשים ויש בו דריכים שוה לאנשים ולנשים ויש בו דריכים [ושאניו שוה לא לאנשים ולא לנשים] שוה לאנשים כיצד מטמא בלובן כאנשים ודוקק ליבום כאנשים ומתעטף ומסתפר כאנשים ונרשא ואינו נישא כאנשים וחייב בכל מצות האמורות בתורה כאנשים כיצד הוא שוה לנשים

מסורת הש"ס

א) [תוספתא שבת פט"ז], ב) [פי' תוס' נדה כז. ד"ה אלא], ג) לעיל לו: שבת קנה: נדה מדר: [תוס' דשבת פט"ז], ד) [תוספתא פי"ג, שבת פט"ז], ה) ס"א וחי, ו) [שבת פט"ז], ז) וילעיל סא: [לקמן קי"ט, ח] [ועמ"ש תוס' נדה לב. ד"ה שמה סי' דלא מועלת הבדיקה עד שהוא גדול בשנים], ט) [פי' היטב תוס' קדושין לה: ד"ה הכי הוא], י) [נחמלין איתא והוא דלא דרים],

גליון הש"ס

תו"ח כיון וכו' ואמר ר"י דק"ל דשמואל וכו', פי' שבת ט ע"ב מהרי"ה לא לן וע"ג:

הגהות הב"ח

א) גמרא הכא צמחי עסקין (כשגמרו סימניו) תל"מ וי"צ הכי נרמז כמ"ק הב"ע כשלא גמרו סימניו סי': ב) רש"י שבת ט"ז הסנה צכנת שניהם. כ"צ וצמח' שבת דף קנה. פרש"י רק משום סכנת אס ע"ש ומכוס': ג) ד"ה ופשתי וכו' שלא חזר הבעל וילדה:

הגהות הגר"א

[א] גנ' בזקן. נמחק (ור"ל חל"מ וי"צ הכי נרמז כמ"ק עשרים ועי' א"ר סוף פי"ה דנדה וא"ל לכל מה דנחקו המוס' מזה): [ב] שם דיקנא. נמחק:

הגהות מהר"ב הנשבורג

א] גנ' ואישתהי עד תריסר ירחי שחא. כ"צ ע"י ראב"ן דף קצב ע"א ומפרש מוכיח אתי הדגרי והוא כשנתעברה ופגעה צקוס וצר תחלה:

תוס' חד מקבאי (והצ"ח)

יום בין לא שהה ודאי בן קיימא הוא ות"ק ס"ל דבן ח' שנגמרו סימניו מחייא חיי חיי אלא שאין מחזיקין אותו כבן קיימא ודאי עד שיהא בן כ' וי"מ דסימני בן ח' דקארי' אבהו לאו להחזיקו כבן קיימא קאמר אלא לענין קטנות כשם שסימני סרים ואילונית קאמר לענין קטנות וגדלות כן בן ח' לענין קטנות וגדלות וכן פי' הרב א"ב בן ב"ד וז"ל אמר אביי בן ח' שאין עושין מעשה עד שיהיה בן כ' כי העשרים שלו כ"י"ג של שאר תינוקות ולפני כ' שלו כלפני זמן של שאר תינוקות מפני דקות וחולשתו ויש מי שאומר שאם לא הביא שתי שערות והוא בן ח' ח' סרים ואע"פ שלא

^[1] אולי צ"ל דילי דאי צבנגמרו סימניו אמרו שהה לי' יום אינו נפל בין גמרו ורשב"ג ורבנן בתרתי פליגי בבן ח' כדאמר' ופליגי בספק ב' ז' ספק בן ח' דאליבא דרבנן הולכין אחר רוב נשים דילין ולד של קיימא ולרשב"ג ספק הוא ואפסוק הלכתא בפרק ר"א דמילה כרשב"ג ומשמע דבתריוהו אפסוק הלכתא כרשב"ג בין בספק בן ח' בין בודאי בן ח' וממילא ש"מ דלית הלכתא כר' אבהו דאמר אין עושין בהם מעשה להחזיקו כבן קיימא עד שיהיה בן כ' דהוא אפסוק הלכתא כרשב"ג דאמר כל ששהה לי' יום באדם אינו נפל ודאי של קיימא הוא